食品廣告違規類別 03／12

體重控制・代謝

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

115 件
被罰案件，占全部 344 件的 33%

1,436 萬元
罰款合計，單件中位數 7 萬元

100 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：肥胖、代謝症候群、脂肪肝

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：燃脂、阻斷澱粉吸收、消水腫、腰圍數字

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：不易形成體脂肪

健康食品管理法 §14

本類 115 件：3 件依 §28 II 處分（罰 80～100 萬元），其餘依 §28 I；82% 刊登在網站。連「體重管理」「體態管理」都有 23 件被罰。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

肥胖	19 件
代謝症候群	1 件
脂肪肝	1 件

依 §28 II 處分的 3 件（罰 80～100 萬元）都把減重和疾病、膽固醇等體內數值綁在一起。

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

瘦身、變瘦、減肥、減重	30 件
阻斷、抑制吸收（澱粉、醣、油脂）	29 件
體重公斤數、前後對比	25 件
體重管理、體態管理	23 件
燃脂、燃燒脂肪	22 件
消水腫	20 件
窈窕、纖體	18 件
腰圍、小腹	13 件

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 3 月公告｜網站

ThinLab 閃燃餐截錠

罰 80 萬元

食安法 §28 II

> 「瘦大腦」
>
> 「科學減肥」
>
> 「身體機轉纖體」

115 年 6 月公告｜網站

鹼肉檜｜肉鹼＋膳食纖維｜體態管理

罰 41 萬元

食安法 §28 I

> 「幫助體重管理」
>
> 「促進體內脂肪燃燒」
>
> 「燃燒吧體脂肪」

115 年 9 月公告｜電視

甘味人生 9X 次世代好菌大聯盟

罰 21 萬元

食安法 §28 I

> 「阻斷醣吸收，加強代謝，分解脂肪」
>
> 「花了3個月的時間就瘦16公斤」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
燃脂、燃燒體脂肪	「促進新陳代謝」	準則附件一
阻斷澱粉吸收 66%	刪除。含膳食纖維且含量達標時，可寫「膳食纖維可增加飽足感」	附件二（膳食纖維）
養成易瘦體質	「調整體質」，且不搭配體重、體態字眼	準則附件一
3 個月瘦 16 公斤、腰圍 -3.4 公分	刪除數字與前後對比，改寫產品事實：「每份熱量 __ 大卡」	準則 §4 第 1、2 款
消水腫、小腹削平	刪除，沒有可替代的功效說法	準則 §4 第 3 款
幫助體重管理	一般食品不寫；取得健康食品「不易形成體脂肪」許可者，依核准內容	健康食品管理法 §14

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 促進新陳代謝
- 幫助消化
- 使排便順暢
- 調整體質

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 膳食纖維：增加飽足感
- 維生素 B1、B2、菸鹼素、泛酸：有助於維持能量正常代謝
- 鉻：有助於維持醣類正常代謝（每日須達 6μg）

含量要達標，並寫明是該營養素的功能

健康食品

須有許可證

- 不易形成體脂肪

只能用許可證核准的功效與文字

允許詞句也會被罰的三種情況

- 綁上身體部位或疾病：「作用在小腸部位促進新陳代謝」
- 套在附件二沒有列的成分上：苦瓜胜肽「維持醣類正常代謝」（附件二只列鉻、鎂、鋅等營養素）
- 加上數字或程度：「代謝提高60倍」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件